Resumen — Sociedad y Estado: Clase 4 (Semana 5)

Temas principales:

- Concepto y definición del Estado
- Crisis del Estado moderno
- Teorías sobre la naturaleza del Estado
- Teorías justificatorias del Estado
- Elementos constitutivos del Estado: población, territorio y soberanía
- Geopolítica y su influencia
- Conclusiones generales

---

1. Concepto y definición de Estado

El **Estado** puede definirse como una **comunidad políticamente organizada** en un ámbito territorial determinado. Es una institución de carácter político que posee instituciones objetivas y normadas encargadas de **declarar y sostener el derecho**, garantizando el orden mediante el **monopolio de la fuerza legítima**.

1.1 Perspectivas complementarias

- **Sociológica:** el Estado es una forma de vida social históricamente determinada.
- **Política:** estructura con elementos esenciales (población, territorio, gobierno y derecho) y modales (soberanía e imperio de la ley).

👉 El rasgo distintivo del Estado moderno es la **soberanía**, que implica autoridad suprema dentro de las fronteras e independencia respecto de otros Estados.

La **Teoría del Estado** estudia al Estado en su totalidad: origen, evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad.

---

2. Crisis del Estado moderno

Los **Estados nacionales** surgieron a fines del siglo XVIII y alcanzaron su auge en el siglo XX. Sin embargo, enfrentan hoy un **debilitamiento progresivo** de su poder.

2.1 Factores de debilitamiento

- Avances tecnológicos (transporte, comunicaciones).
- Intensificación del intercambio comercial y de servicios.
- Expansión del Derecho Internacional Público (organismos regionales e internacionales).
- Emergencia de actores transnacionales (corporaciones, sociedad civil global).

La “crisis” no implica la desaparición del Estado, sino **mayor complejidad e ingobernabilidad**, y dificultades para **reconducir el poder difuso hacia una unidad decisional**.
Algunos autores plantean que no es una crisis del Estado en sí, sino de **determinados modelos** (por ejemplo, el Estado democrático liberal o capitalista).

---

3. Naturaleza del Estado: teorías clásicas y modernas

3.1 Teorías orgánicas

Consideran al Estado como un **organismo superior al individuo**, que existe con independencia de la voluntad individual.

- **Aristóteles**: el Estado es anterior a la familia e individuo; una realidad relacional.
- **Santo Tomás**: el Estado es una entidad distinta que se superpone a los individuos.
- **Platón y Séneca**: también se alinean con esta visión organicista.

3.2 Teorías mecánicas o contractualistas

Ven al Estado como una **creación artificial de la voluntad humana**, producto de un **contrato o pacto social**.
Exponentes: Protágoras, Cicerón, Descartes, Hobbes, Locke, Rousseau.

- **Hobbes**: el Estado es un artificio creado para escapar de la "guerra de todos contra todos".
- **Locke**: el pacto es un hecho histórico mediante el cual se consiente transferir libertades.
- **Rousseau**: el contrato es una construcción racional para legitimar el poder; todos se someten a la "voluntad general".

3.3 Teorías intermedias

- **Fouillée**: organicismo contractual; la sociedad nace espontáneamente pero la conciencia humana la transforma en un organismo artificial controlado por los hombres.

3.4 Teorías jurídico-normativas

- **Hans Kelsen (Escuela de Viena)**: el Estado es la **personificación del orden jurídico total**, equivalente al Derecho mismo, sin elementos sociológicos o políticos. Todo Estado es, para Kelsen, un "Estado de Derecho".

3.5 Doctrina de la personalidad moral

- **Dabin**: el Estado es una **persona moral o colectiva**, una realidad social subyacente distinta de la suma de sus integrantes, justificada por la idea de bien público.

3.6 Otras concepciones

- Estado identificado con el **pueblo** (concepción romana, nacionalsocialismo).
- Estado = **gobierno** (absolutismo de Luis XIV: "El Estado soy yo").
- Estado = **territorio** (teoría patrimonial medieval).
- Estado = **poder** (Jouvenel).
- Estado = **nación** (identificación nacional-estatal moderna).
- Estado como **instrumento de opresión** (marxismo, Duguit): herramienta de dominación de una minoría sobre la mayoría.

---

4. Teorías justificatorias del Estado

Abordan el **por qué de la existencia del Estado**, su legitimidad y fundamentos.

4.1 Teorías de la fuerza

- El Estado surge de la **dominación de los fuertes sobre los débiles**.
- Se justifica únicamente por la fuerza.
- Duguit y el marxismo ven al Estado como instrumento de opresión.
  👉 Crítica: carece de fundamentación jurídica o ética, lo que lo vuelve inestable.

4.2 Teorías jurídicas

Justifican al Estado mediante el Derecho.

- **Contractualismo (Hobbes, Locke, Rousseau)**: el Estado surge de un contrato político.
- **Escuela Teológica Española (Vitoria y Suárez)**: contrato social más pacto de sujeción; Dios es origen mediato y la naturaleza humana, origen inmediato.
  - Consentimiento puede ser expreso, debido o tácito.
- **John Rawls**: versión contemporánea — "posición original" y "velo de ignorancia" → principios racionales de justicia para una sociedad justa.

👉 El poder político **no puede basarse sólo en la fuerza**, requiere **justificación ética o jurídica** para generar obediencia.

4.3 Legitimidad y tipos de poder

- **Gaetano Mosca**: fórmulas políticas (autoridad de Dios o del pueblo) dan base moral y legal al poder.
- **Max Weber** distingue tres formas de poder legítimo:
  1. **Tradicional** — costumbre y sacralidad.
  2. **Carismático** — dotes personales del líder.
  3. **Legal-racional** — creencia en normas abstractas legales.

---

5. Elementos constitutivos del Estado

La doctrina distingue entre:

- **Elementos sustanciales**: territorio, población, poder/gobierno y derecho.
- **Elementos modales**: soberanía (califica el poder) e imperio de la ley (califica el derecho).

5.1 Población

- Conjunto de personas que habitan el territorio estatal (elemento humano).
- Diferencia entre **pueblo** (titulares de derechos políticos) y **población** (habitantes totales).
- La persona humana es el núcleo, frente a visiones totalitarias que subordinan al individuo al Estado.
- Factores demográficos (cantidad, composición, calidad) influyen en la acción estatal.

Malthus: población crece geométricamente vs alimentos aritméticamente → escasez → propone continencia.
Críticas: avances culturales y tecnológicos desmienten el pesimismo malthusiano.
Neomaltusianismo: control de natalidad, aborto, esterilización.

5.2 Territorio

- Espacio material y geográfico exclusivo del Estado. Elemento esencial.
- Delimita soberanía interna y externa.
- Incluye tierra, espacio aéreo y mar territorial.
- Ocupación extranjera implica parálisis temporal, no desaparición.
- La ONU implementó regímenes fiduciarios para supervisar territorios ocupados.

5.3 Geopolítica

Estudia la **influencia del territorio sobre la política y el régimen estatal**.
Factores: tamaño, ubicación, clima, densidad poblacional.

- **Escuela de Múnich (extrema)**: el Estado como organismo que debe expandirse → "espacio vital" (Lebensraum) → política nazi.
- **Visión actual**: despojada de extremismos, útil para entender cómo la geografía condiciona decisiones políticas.

---

6. Conclusiones generales

- El **Estado** es una **entidad compleja y dinámica**, cuyo análisis requiere integrar definiciones jurídicas, sociológicas y políticas.
- Las **crisis contemporáneas** no implican su desaparición, sino transformación frente a desafíos globales.
- Las **teorías sobre su naturaleza y justificación** muestran diferentes formas de entender el poder y la autoridad.
- Los **elementos constitutivos** (población, territorio, soberanía) y la **geopolítica** siguen siendo claves para comprender su estructura y funcionamiento.
